

வெளியிடக்கூடியது

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரவரம்பு

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு எண் 7289/2009

தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர்,

சிட்டி யூனியன் வங்கி லிமிடெட் மற்றும் ஒருவர்

... மேல்முறையீட்டாளர்கள்

-எதிர்-

ஆர். சந்திரமோகன்

... எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்

தீர்ப்புரை

மாண்புமிகு நீதியரசர் பேலா எம். திரிவேதி:

1. சென்னை, மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தால், மு.ம.எண் 103/99-இல் 23.12.2004-ஆம் தேதியன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவிலிருந்து எழுகின்ற முதல் மேல்முறையீட்டு எண் 29/2005-இல், சென்னை சுற்றமர்வு, தேசிய நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தால் (இதில் இதற்குப்பிறகு 'தேசிய ஆணையம்' எனக் குறிப்பிடப்படும்) 01.02.2007-ஆம் தேதியன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவுக்கு எதிராக தற்போதைய மேல்முறையீட்டை மேல்முறையீட்டாளர்கள்-சிட்டி யூனியன் வங்கி லிமிடெட்டி தலைவர் மற்றும் மேலாளர் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

2. தற்போதைய மேல்முறையீட்டிற்கு வழிவகுத்துள்ள சுருக்கமான பொருண்மைகள் யாதெனில், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-முதன்மை முறையீட்டாளரான திரு.ஆர். சந்திரமோகன் தனது நடப்பு கணக்கு எண் 3600-இல், இரு கேட்பு வரைவோலைகளில் 28.06.1996 தேதியிடப்பட்ட எண் 166570 கொண்ட ஒன்றில் ரூபாய் ஐந்து இலட்சத்திற்கும், மற்றொன்றான 18.11.1996 தேதியிடப்பட்ட, எண் 177923 கொண்டதில் ரூபாய் மூன்று இலட்சத்திற்கும் என மொத்தம் எட்டு இலட்சம் ரூபாயை மீண்டும் வரவு வைக்கும்படி மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, மாநில நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் மேல்முறையீட்டாளர்கள்-முதன்மை எதிரிகளுக்கு எதிராக மு.ம.எண் 103/99 என்ற முறையீடு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தார். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-முறையீட்டாளர், சென்னையில் பதிவு செய்யப்பட்ட 'டி-கியூப்

கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்” நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் என்று மற்றவற்றுக்கிடையே முறையீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. திரு. ஆர். துளசிராம் மற்றும் திரு. ஆர். முரளி ஆகியோர் மேற்சொன்ன நிறுவனத்தின் மற்ற இயக்குநர்கள் ஆவர். மேலும் எதிர்மேல்முறையீட்டாளரின் வழக்குப்படி, மேல்முறையீட்டாளர்களான வங்கியில் 13.04.1995-ஆம் தேதியன்று மேற்சொன்ன நிறுவனத்தின் பெயரில் எண் 3600 கொண்ட நடப்புக் கணக்கு ஒன்று தொடங்கப்பட்டது. அந்த கணக்கை எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் மட்டுமே இயக்க அனுமதிக்கப்பட்டார். 1996 ஆம் ஆண்டு இறுதியில், எதிர்மேல்முறையீட்டாளருக்கும், ஆர். குலரரிமாமனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், அவர் மேற்சொன்ன நடப்புக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கவேண்டாம் எனக் கோரி 08.01.1997-ஆம் தேதியன்று 2-ஆம் எதிர்மேல்முறையீட்டாளருக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியிருந்தார். மேலும், மலேசியாவில் வசிக்கும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியரான ரவீந்திரா என்பவர், எதிர்மேல்முறையீட்டாளரின் திட்டத்தில் மூன்று அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வாங்கியதாகவும், அதற்காக 28.06.1996-ஆம் தேதியிடப்பட்ட, வரைவோலை எண் 166570-இல் ரூ.5 இலட்சத்திற்கும், 18.11.1996-ஆம் தேதியிடப்பட்ட வரைவோலை எண் 177923-இல் ரூ.3 இலட்சத்திற்கும் என மொத்தம் ரூ.8 இலட்சத்திற்கான இரு வரைவோலைகளை அவர் அனுப்பியுள்ளதாக முறையீட்டாளரிடம் தெரிவித்தார் என்பதே எதிர்மேல்முறையீட்டாளரின் வழக்காகும். கணக்குகளைச் சரிபார்த்ததில், 2-ஆம் மேல்முறையீட்டாளர்-வங்கியில் தொடங்கப்பட்டுள்ள நிறுவனத்தின் மேற்படி நடப்புக் கணக்கில் மேற்சொன்ன இரு கேட்பு வரைவோலைகளும் வரவு வைக்கப்படவில்லை என்று கண்டறியப்பட்டது. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-முறையீட்டாளரால் இது குறித்து தகவல் கேட்கப்பட்டபோதிலும், 2-ஆம் மேல்முறையீட்டாளர் எந்த தகவலையும் அளிக்கவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து, மேற்சொன்ன கேட்பு வரைவோலைகள் இரண்டாம் மேல்முறையீட்டாளர்-வங்கியில் கணக்குத் தீர்வுக்காக வழங்கப்பட்டு, அத்தொகை ராம் நகர் கிளை வங்கியான சிட்டி யூனியன் வங்கிக்கு செலுத்தப்பட்டது என்பதை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மூலம் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் அறிந்துகொண்டார். எனவே, 03.08.1998 அன்று எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் மீண்டும் 2-ஆம் மேல்முறையீட்டாளரிடம் மேற்படி இரு கேட்பு வரைவோலைகளின் தொகைகள் வேறு ஏதோ கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதாகவும், அதை தனது நடப்பு கணக்கில் மீண்டும் வரவு வைக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.

3. அதன்பின்னர், மேல்முறையிட்டாளருக்கும் எதிர்மேல்முறையிட்டாளருக்கும் இடையே கடிதத் தொடர்பு ஏற்பட்டு, “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்” என்ற பெயரில் ஒரு தனிக் கணக்கு தொடங்கப்பட்டதும், மேற்சொன்ன கேட்பு வரைவோலைகள் டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற பெயரில் இருந்ததால், அவ்விரண்டு கேட்பு வரைவோலைகளும் அந்த கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டது. மேல்முறையிட்டாளர்களின் தரப்பில் வஞ்சகக் கூட்டு , கவனக்குறைவும் இருந்ததாக கூறிய எதிர்மேல்முறையிட்டாளர், மாநில ஆணையத்தில் முறையீடு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தார்.

4. மாநில ஆணையம், மேற்சொன்ன முறையீட்டை ரூ.1,000/- செலவுத்தொகையுடன் அனுமதிக்கையில், மேல்முறையிட்டாளர்கள்-முதன்மை எதிர்மனுதாரர்களை, எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்-முறையிட்டாளருக்கு மனஉளைச்சல், இழப்பு மற்றும் இடர்ப்பாடு ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக ரூ.8 இலட்சம் தொகையுடன் ரூ.1 இலட்சம் இழப்பீட்டைச் செலுத்தும்படி உத்தரவிட்டது. மேற்சொன்ன உத்தரவில் குறையுற்றதன்பேரில், மேல்முறையிட்டாளர்கள் முதல் மேல்முறையீடு 29/2005-ஐ தாக்கல் செய்தனர், அது தேசிய ஆணையத்தால் எதிர்ப்புக்குள்ளான உத்தரவு மூலம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

5. மேல்முறையிட்டாளர்-வங்கி தரப்பில் தவறு, குற்றம், குறைபாடு அல்லது பற்றாக்குறை எவையும் இல்லாதிருந்தபோதும், அந்த சங்கதியை மாநில ஆணையமும், மத்திய ஆணையமும் மதிப்பீடு செய்யாமல் பிழைபுரிந்துள்ளது என்று , 1986-ஆம் ஆண்டு, நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் (இதில் இதற்குப்பிறகு “மேற்படி சட்டம்” எனக் குறிப்பிடப்படும்) , பிரிவு 2(1)(ஜி)-இன் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, சேவையில் குறைபாடு உள்ளதாக கருதமுடியாது என்றும் மேல்முறையிட்டாளர்களுக்காக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் பணிந்துரைத்தார். அவர், எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்-முறையிட்டாளரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள முறையீடு மாநில ஆணையத்தின் முன்பு நிலைக்கத்தக்கதல்ல, மற்றபடியுங்கூட, மேல்முறையிட்டாளர்களின் சேவையில் குறைபாடு உள்ளதென்பதை மெய்ப்பிக்கும் பொறுப்பை எதிர்மேல்முறையிட்டாளர் நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டார் என்று பணிந்துரைப்பதற்கு ரவ்னீத் சிங் பாகா - எதிர்- கே.எல்.எம். ராயல் டச்சு ஏர்லைன்ஸ் மற்றும் ஒருவர் (2000) 1 எஸ்.சி.சி. 66 என்ற வழக்கிலும், கிளை மேலாளர், இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ், கொல்கத்தா மற்றும் ஒருவர் -எதிர்- கல்பனா ராணி தேபர்மா மற்றும் பலர் (2020) 9 எஸ்.சி.சி. 424 என்ற வழக்கிலும் இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்மானங்களைச் சார்ந்து நின்றார். பிரச்சினைக்குரிய இரண்டு கேட்பு வரைவோலைகளும் “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்” என்ற பெயரிட்தான்

வழங்கப்பட்டது, மேலும் இணை இயக்குநர்களில் ஒருவரான ஆர். துளசிராம் என்பவரின் அறிவுறுத்தலின்பேரில்தான் “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்” என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்ட நடப்புக் கணக்கு எண் 4160-இல் அந்த கேட்பு வரைவோலைகளின் தொகைகள் செலுத்தப்பட்டன என்று அவர் பணிந்துரைத்தார். “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டால்” 15.02.1997 தேதியன்று மேல்முறையிட்டாளர்-வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தின்படி, “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்” என்ற பெயரில் நடப்பு கணக்கு தொடங்கப்பட்டு, நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் என்ற முறையில் திரு. ஆர். துளசிராமனால் மேற்சொன்ன கணக்கு தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும், அதற்கு அந்த நிறுவனம் எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது அவரது கூற்றாகும். அவரது கூற்றுப்படி, “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்”-இன் இணை இயக்குநர்களால் ஏதேனும் மோசடி புரியப்பட்டிருந்தால், அத்தகைய மோசடி குறித்த பிரச்சினைகள், மாநில ஆணையம் அல்லது மத்திய ஆணையம் தீர்மானிப்பதற்கான அதிகாரத்திற்குட்பட்டவையல்ல என்பதாகும்.

6. சேவை குறைபாட்டுக் மேல்முறையிட்டாளர்கள் பொறுப்புடையவர்கள் என்று இரு நீதிமன்றங்களும் ஒருங்கே தீர்மானித்துள்ளபோதிலும், அதில் இந்த நீதிமன்றம் தலையிடமுடியாது என்று எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்-முறையிட்டாளருக்கான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் பணிந்துரைத்தார். மேலும், வங்கி தனது ஊழியர்களின் செயலுக்கு பகரப் பொறுப்பாகக்கூடியது என்று பணிந்துரைத்தார். ரிசர்வ் வங்கியால் வகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள பொதுவான வங்கிக் கோட்பாடுகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி, முறையிட்டாளர், நிர்வாக இயக்குநராக உள்ள அதே நிறுவனத்தின் பெயரில் வங்கிக் கணக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கக்கூடாது. அவரது கூற்றுப்படி, வங்கியின் அதிகாரிகளின் தலையீட்டின்றி, “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்” என்ற பெயரில் ஒரு புது நடப்புக் கணக்கை தொடங்குவதன் மூலம் கேள்விக்குரிய கேட்பு வரைவோலைகளை ஆர். துளசிராம் பணமாக்கியிருக்கமுடியாது என்பதாகும். மேலும், மேல்முறையிட்டாளர்-வங்கியின் தரப்பில் சேவை குறைபாடு உள்ளது தெளிவாகிறது என்றும் பணிந்துரைத்தார். இது தொடர்பாக, அவர், கேரளா ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்கெட்டிங் பெடரேஷன் -எதிர்- ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் பலர் (2004) 2 எஸ்.சி.சி. 425 என்ற வழக்கின் தீர்முடிவையும், இந்தியன் ஒவர்சீஸ் பேங்க் -எதிர்- இண்டஸ்ட்ரியல் செயின் கன்சர்ன் (1990) 1 எஸ்.சி.சி. 484 என்ற வழக்கின் தீர்முடிவையும் சார்ந்து நின்றார்.

7. தரப்பினர்களுக்கான கற்றறிந்த வழக்குரைஞரின் பணிந்துரைகளையும், ஆவணச் சான்றுகளையும் கருத்திற்கொண்டு பார்க்கையில், இந்நீதிமன்றத்தில் பரிசீலனைக்காக எழுந்துள்ள கேள்வி யாதெனில், ஆணையம்/நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கு நடவடிக்கைகள் சுருக்குமுறையானவையாக இருக்கிறபோது, இச்சட்டத்தின் கீழ் ஆணையம்/நீதிமன்றம், பெரும் விவாதத்திற்குள்ளான பிரச்சினைக்குரிய சங்கதிகள் அடங்கியுள்ள அல்லது தீங்கியல் குற்றச் செயல்கள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கியுள்ள முறையீடுகளை ஏற்க முடியுமா? என்பதாகும்.

8. தற்போதைய வழக்கில், மூன்று அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை வாங்குவதற்காக மலேசியாவிலிருந்து வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் ஒருவர் மூன்று கேட்பு வரைவோலைகளை வழங்கினார் என்பது பிரச்சினைக்குரியதல்ல. இந்த மூன்றில், 28.06.1996-ஆம் தேதியிடப்பட்ட ஒரு கேட்பு வரைவோலை ரூ. 5 இலட்சத்திற்கும், 18.11.1996-ஆம் தேதியிடப்பட்ட இரண்டு கேட்பு வரைவோலைகள் ரூ.3 இலட்சம் மற்றும் ரூ.6 இலட்சத்திற்குமானது. கேள்விக்குரிய இரண்டு கேட்பு வரைவோலைகள் "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட் " என்ற பெயரில் அல்லாமல் "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் " என்ற பெயரில் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் மறுப்பதற்கில்லை. நடப்புக் கணக்கு எண் 3600-ஆனது "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட் " என்ற பெயரில் இருந்தது, ஆனால் கணக்கு எண் 4160-ஆனது, நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் என்ற முறையில் "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட் " இயக்குநர்களில் ஒருவரான திரு. ஆர். துளசிசிராமனால் "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் " என்ற பெயரில் 15.02.1997 அன்று தொடங்கப்பட்டது. "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட் ", "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் " என்ற பெயரில் நடப்புக் கணக்கைத் தொடங்குவதற்காக "தடையில்லாச் சான்றிதழை" வழங்கக்கோரிய 15.02.1997 தேதியிடப்பட்ட கடிதத்தை 2-ஆம் மேல்முறையிட்டாளர்-வங்கி பெற்றுக்கொண்டது என்பதும் மறுப்பதற்கில்லை. மேற்சொன்ன நிறுவனமான "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட் "-இன் இயக்குநர்களுக்கு இடையே சில பிரச்சினைகள் நிலவிவந்தன என்பதும் பிரச்சினைக்குரியதல்ல.

9. இச்சூழ்நிலைகளின் கீழ், "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட் "-இன் சார்பாக எழுதப்பட்டுள்ள 15.02.1997-ஆம் தேதியிடப்பட்ட கடிதத்தைச் சார்ந்து நின்று, "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் " நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் என்ற முறையில் திரு. ஆர். துளசிசிராமனால் நடப்புக் கணக்கு எண் 4160 தொடங்கப்பட்டது எனும்போதும், "டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் " என்ற பெயரிலுள்ள கேள்விக்குள்ளான பிரச்சினைக்குரிய

இரு கேட்பு வரைவோலைகளும் “டி-கியூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்”-இன் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டபோதும், மேற்படி சட்டத்தின் பிரிவு 2(ஜி)-இன் பொருளின்படி, மேல்முறையீட்டாளர்-வங்கியின் சேவையிலுள்ள குறைபாட்டை வரையறுக்கும்பொருட்டு, அங்கு வேண்டுமென்றே தவறுகையோ அல்லது குற்றமோ அல்லது குறைபாடோ இருந்தது எனக் கூறிவிடமுடியாது, மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கான வழக்குரைஞர் (மேற்படி) ரவ்னீத் சிங் பக்கா என்ற வழக்கில் இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்முடிவை சரியாகவே சார்ந்து நின்றார், அது பின்வருவமாறு:

“5. பிரிவு 2(i)(ஓ)-ஆனது, “சேவை” என்பது பயன்படுத்தும் வாய்ப்புடையவர்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்யப் பெறுவதைக் குறிக்கும் எந்தவொரு சேவையும் என்று பொருள்வரையறுப்பதோடு, வங்கியியல், நிதியுதவி, ஈட்டுறுதி, போக்குவரத்து, செய்முறைப்படுத்துதல், மின்சக்தி அல்லது ஏனைய சக்தியை வழங்குதல், உணவகம் அல்லது தங்குமிடம் அல்லது இரண்டும், பொழுதுபோக்கு, கேளிக்கை அல்லது செய்திகள் அல்லது ஏனைய தகவல் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்தல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்பான வசதிகளை அமைத்துக் கொடுப்பதை உள்ளடக்குகிறது, ஆனால் இலவசமாக அல்லது தனிப்பட்ட சேவை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் செய்யப்படும் எந்த சேவையையும் உள்ளடக்காது. பிரிவு 2(i)(ஜி), எந்தவொரு சேவை தொடர்பாகவும், அவ்வப்போது நடப்பிலுள்ள எந்தச் சட்டத்தின்படியாகவோ அல்லது அதன் கீழோ மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய அல்லது ஓர் ஒப்பந்தத்தைத் தொடர்ந்தோ அல்லது பிறவாறோ ஒரு நபரால் நிறைவேற்றப்படுவதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள செயல்பாட்டின் தரத்தில், தன்மையில் மற்றும் முறையில் ஏற்படும் தவறு, குற்றம், குறை அல்லது பற்றாக்குறை எதுவும் “குறைபாடு” எனப் பொருள்வரையறுக்கிறது.

“6. எந்தவொரு சேவை தொடர்பாகவும், ஓர் ஒப்பந்தத்தைத் தொடர்ந்தோ அல்லது பிறவாறோ ஒரு நபரால் நிறைவேற்றப்படவேண்டிய செயல்பாட்டின் தரத்தில், தன்மையில் மற்றும் முறையில் ஏற்படும் தவறு, குற்றம், குறை அல்லது பற்றாக்குறை ஆகியவற்றைக் குறித்துரைக்காமல், சேவையில் குறைபாடு இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டிவிடமுடியாது. சேவையில் குறைபாடு இருப்பதை நிரூபிக்கும் கடமை, குற்றஞ்சாட்டியவர் மீதே அமைகிறது. முறையீட்டாளர் சங்கதிகளின் அடிப்படையில் எதிர்மேல்முறையீட்டாளரின் சேவையில் வேண்டுமென்றே தவறுகை, குற்றம்,

குறைபாடு அல்லது பற்றாக்குறை ஆகியவற்றை நிரூபிக்கவில்லை. சேவையிலுள்ள குறைபாட்டை, எதிர்மேல்முறையிட்டாளரின் தீங்கியல் செயல்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டவேண்டும். சேவையில் குறைபாடு இல்லாதபட்சத்தில், பாதிக்கப்பட்ட நபர், பொது சட்டத்தின்கீழ் இழப்பீட்டுக்காக உரிமை வழக்கு தாக்கல் செய்து பரிகாரம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றாலும் மற்றபடி, சேவையில் குறைபாடல்லாத எதிர்மேல்முறையிட்டாளரின் தரப்பில் செய்யப்பட்டதாகச் சொல்லப்படும் செய்த மற்றும் செய்யத் தவறிய செயல்களுக்கு சட்டப்படி பரிகாரம் வழங்கும்படி வற்புறுத்தமுடியாது. உண்மையான பிரச்சினைகளைப் பொறுத்தவரையில், சேவையை நிறைவேற்றிய தரத்தில், தன்மையில் மற்றும் முறையில் வேண்டுமென்றே தவறுகை, குற்றம், குறைபாடு அல்லது பற்றாக்குறை எதுவும் இருந்ததாக (அவ்வாறாக) தெரிவிக்கப்படவில்லை. சேவையை வழங்கும் நபர் அல்லது அதிகாரமைப்பு, அந்த நடவடிக்கையில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கைகளையும் எடுத்து, தொடர்புடைய அனைத்து சங்கதிகளையும், தூழ்நிலைகளையும் கருத்திற்கொண்டு, அவர்களது நடவடிக்கை அல்லது இறுதி முடிவு நல்லெண்ணத்தின்பாற்பட்டது என்று சங்கதிகளின் அடிப்படையில் கண்டறிந்தால், அவர்களது சேவையில் குறைபாடு இருந்ததாக கூறமுடியாது. எதிர்மேல்முறையிட்டாளரின் செயல்பாடு நல்லெண்ணத்தின்பாற்பட்டதாக இருந்தால், அங்கு மனக்குறையுற்ற நபர், சட்டத்தின்கீழ் பரிகாரத்தைக் கோருவதற்கு உரியவராக்கும் சேவைக் குறைபாடு ஏதுமில்லை எனலாம். ஒவ்வொரு வழக்கின் சங்கதிகளுக்கேற்ப குறைபாடான சேவை வழங்கப்பட்டிருப்பதைப் பரிசீலித்து, அவ்வழக்கு தீர்மானிக்கப்படவேண்டும் என்பதற்காக கடுமையான விதி எதுவும் வகுத்துரைக்கப்படவில்லை. திறமையின்மை, உரிய கவனம் செலுத்தாமை, நேர்மையின்மை, கோபம், அவசரம் அல்லது தவறு போன்ற யாவும் சேவை வழங்குவதிலுள்ள குறைபாட்டை உறுதிப்படுத்தும் காரணிகளாக இருக்கலாம்.”

10. மேற்சொன்ன தீர்முடிவின் அகவுரை (மேற்படி) கிளை மேலாளர், கொல்கத்தா இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் என்ற வழக்கிலும் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஓரியண்டல் காப்பீட்டு நிறுவனம் லிமிடெட் -எதிர்- முனிமகேஷ் பட்டேல் (2006) 7 எஸ்.சி.சி 655 என்ற வழக்கில், ஆணையத்தின் முன்பான வழக்கு நடவடிக்கைகள், முக்கியமாக, சுருக்கமுறையானவை என்றும், விவாதத்திற்குரிய பொருண்மைசார்

வினாக்களை உள்ளடக்கும் பிரச்சினைகள் ஆணையத்தால் தீர்வுகாணப்படக்கூடியதல்ல என்றும் இந்நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது.

11. தற்போதைய வழக்கின் பொருண்மைகளைப் பொறுத்தவரையில், முறையீட்டில் சொல்லப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளை, அவற்றின் முகமதிப்பின் அடிப்படையில் எடுத்துக்கொண்டாலும், மேற்படி சட்டப் பிரிவு 2(1)(ஜி)-இன் கீழ் ‘சேவை குறைபாடு’ என்று செல்லப்படுவதில், மேல்முறையீட்டாளர்-வங்கியின் பணியாளர்களின் தரப்பில் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் வேண்டுமென்றே தவறுகை, குற்றம், குறைபாடு அல்லது பற்றாக்குறை ஏதுமில்லை என்று தெளிவாகத் தெரிகிறது. நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களுக்கு இடையே சில பிரச்சினைகள் இருந்துவருகின்றன என்பது பதிவாவணத்திலிருந்து தெரியவருவதால், இயக்குநர்களில் ஒருவர் ஏமாற்றுதல் அல்லது மோசடி புரிந்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டால், வங்கிப் பணியாளர்கள் உண்மையாகவும், உரிய நெறிமுறையைப் பின்பற்றியும் செயல்பட்டிருக்கும்பட்சத்தில், அவர்களை அதற்கு பொறுப்புடையவர்களாக்க முடியாது.

12. ஆணையத்தின் முன்பான வழக்கு நடவடிக்கைகளைப் பொறுத்தவரையில் அவை சுருக்குமுறையானவையாக இருப்பதால், பெரும் விவாதத்துக்குள்ளான பிரச்சினைக்குரிய சங்கதிகளை அல்லது குற்றச் செயல்களை உள்ளடக்குகின்ற அல்லது மோசடி அல்லது ஏமாற்றுதல் போன்ற குற்றச்செயல்களை உள்ளடக்குகின்ற வழக்குகள், மேற்சொன்ன சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தால்/ஆணையத்தால் தீர்மானிக்கப்பட முடியாது. ‘சேவை குறைபாடு’ என்பது நன்கு அறுதியிடப்பட்டவாறு, குற்றச் செயல்கள் அல்லது மோசடி செயல்களிலிருந்து வேறுபடுத்திப் பார்க்கப்படவேண்டும் என்பதாகும். சட்டத்தின் பிரிவு 2(1)(ஜி)-இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு சேவை நிறைவேற்றும் முறையில், தன்மையில் மற்றும் தரத்தில் வேண்டுமென்றே தவறுகை, குற்றம், குறைபாடு அல்லது பற்றாக்குறையைப் பொறுத்தவரையில் அதில் எந்த அனுமானமும் இருக்கக்கூடாது. சேவையில் குறைபாடு உள்ளதை நிரூபிக்கும் பொறுப்பானது, குற்றஞ்சாட்டிய நபர்மீதே அமைகிறது.

13. தற்போதைய வழக்கைப் பொறுத்தவரையில், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-முறையீட்டாளர், சட்டத்தின் பிரிவு 2(1)(ஜி)-இன் பொருளின்படி, மேல்முறையீட்டாளர்-வங்கியின் பணியாளர்கள் தரப்பில் சேவை குறைபாடு உள்ளதென நிரூபிக்கும் பொறுப்பை நிறைவேற்ற முற்றிலும் தவறிவிட்டார், எனவே முறையீடு தள்ளுபடி செய்வதற்குரியது, அவ்வாறே தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. எனவே, மாநில ஆணையம்

மற்றும் மத்திய ஆணையத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள எதிர்ப்புக்குள்ளான உத்தரவு செல்லாததாக்கப்பட்டு நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது.

அதற்கேற்ப மேல்முறையீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது.

.....மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. அஜய் ரஸ்தோகி

.....மாண்புமிகு நீதியரசர் பேனா எம். திரிவேதி

புதுதில்லி

27.03.2023

பொறுப்புத்துறப்பு

“வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்.”